



PUTUSAN
Nomor 3606 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SARWONO SINGGIH, S.E., bertempat tinggal di Jalan Walet G1/12 PERUM UNS V, RT 004, RW 023, Kelurahan Gringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Amir Junaidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AJ & Partner, beralamat di Jalan Sri Gunting Nomor 15, RT 02, RW I, Kerten, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ PEMERINTAH KABUPATEN BERAU CQ KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN BERAU CQ INSPEKTORAT DAERAH TANJUNG REDEB**, berkedudukan di Jalan SM, Aminuddin Nomor 1012, Tanjung Redeb, diwakili oleh Ir. H. Riza Fakhmi selaku Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Jaka Siswanta, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, semuanya adalah Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ PEMERINTAH KABUPATEN BERAU CQ KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BERAU**, berkedudukan di Jalan APT. Pranoto Nomor 1, Tanjung Redeb, diwakili oleh H. Amiruddin, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada H. Jaka Siswanta, S.H., M.Si. dan kawan-kawan,
semuanya adalah Pegawai pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
8 April 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung
Redeb untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum surat laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk peningkatan sarana dan prasarana lapangan sepak bola pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2014 adalah cacat hukum, dan atau batal demi hukum beserta akibatnya serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan secara hukum apabila hasil tim audit Inspektorat Kabupaten Berau yang dibentuk oleh Tergugat I yang mengelurkan perhitungan nilai ganti kerugian yaitu luas tanah $3.670 \text{ M}^2 \times \text{Rp}125.000,00 = \text{Rp}458.750.000,00$ (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah cacat hukum, dan atau batal demi hukum beserta akibatnya serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat guna membayar kerugian yang dialami Penggugat baik materiil dan atau Immateriil atas tindakan Para Tergugat yaitu sebesar:

PERINCIAN BIAYA KERUGIAN PERDATA

BIAYA KERUGIAN

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MATERIIL

1	Biaya Pengacara Di Pengadilan Negeri Samarinda KalTim (Dr. YB. Irpan, S.H., M.H.)		
	Tanggal 4 Desember 2020	50.000.000,00	
	Tanggal 27 November 2020	50.000.000,00	
			100.000.000,00
2	Biaya Pengacara Perdata di Berau Kalimantan Timur (Dr. H .Amir Junaidi, S.H., M.H.)	150.000.000,00	
	Transportasi & akomadasi (15 x6.000.000,00)	90.000.000,00	
	Biaya Pendaftaran Gugatan dan Administrasi	25.000.000,00	
			265.000.000,00
3	Biaya Second Opinion		85.140.000,00
4	Pendampingan Saudara yoid		
	Tanggal 24/11/2020	5.000.000,00	
	Tanggal 06/01/2021	5.000.000,00	
	Tanggal 17/01/2021	5.000.000,00	
	Tanggal 10/02/2021	1.000.000,00	
			16.000.000,00
5	Tiket Pesawat Berau		
	Dr. YB. Irpan, S.H., M.H.	7.283.000,00	
	Anjar Nugroho	3.434.300,00	
	Sarwono Singgih	1.530.100,00	
			12.247.400,00
	Balikpapan		
	Dr. YB. Irpan, S.H., M.H.		9.898.050,00
6	Klarifikasi Dewan Penilai		10.000.000,00

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	Biaya Sidang 5 kali PN Samarinda	27.500.000,00
8	Kehilangan Penghasilan Pak Singgih Selama 6 Bulan di KJJP Sih Wiryadi & Rekan (6 x 30.000.00,00 termasuk bonus)	180.000.000,00
9	Kehilangan penghasilan Anjar Nugroho di KJJP Sih Wiryadi & Rekan (6x 25.000.000,00 termasuk bonus)	150.000.000,00
10	Kehilangan penghasilan Anjar Nugroho di PT. Duta Wiryadi (6x 10.000.000,00 termasuk bonus)	60.000.000,00
11	Biaya Saksi Ahli	130.000.000,00
	JUMLAH BIAYA KERUGIAN MATERIIL	1.045.785.450,00

**BIAYA KERUGIAN
IMMATERIIL**

1	Pendapatan Kantor KJPP (Penghasilan kantor KJPP turun 50% dari 25,7 miliar penghasilan normal tahun 2018 (penghasilan tahun 2019 turun ada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan	128.000.000.000,00
---	---	--------------------

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Presiden, tahun 2020 ada Covid19) karena kepercayaan publik turun (Hilangnya Trust) 12,8 milyar x 10 tahun) lampiran audit tahun 2019, 2018, dan 2017 oleh KAP Henry & Sugeng	
2	Hilangnya Nama baik (trust) saudara Sarwono Singgih di KJJP Penghasilan yang akan datang (12x10x30.000.000,00)	3.600.000.000,00
3	Hilangnya Nama baik (trust) saudara Sarwono Singgih di BPR Penghasilan yang akan datang (12x10x12.600.000,00)	1.512.000.000,00
4	Sarwono Singgih Tidak Bisa mengurus keluarga dan 2 anak	500.000.000,00
5	Turunnya kondisi kesehatan jiwa Sarwono Singgih	350.000.000,00
6	Hilangnya Nama baik (trust) Anjar Nugroho di KJJP Penghasilan yang akan datang (12x10x25.000.000,00)	3.000.000.000,00
7	Hilangnya Nama baik (trust) Anjar Nugroho di PT. Duta Wiryana Penghasilan yang	1.200.000.000,00

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	akan datang	
8	Anjar Nugroho Tidak Bisa mengurus keluarga dan 2 anak	500.000.000,00
9	Turunnya kondisi kesehatan jiwa Anjar Nugroho	350.000.000,00
10	Anjar Nugroho menghadapi kehidupan tidak wajar di Rutan	2.000.000.000,00
	JUMLAH KERUGIAN	141.072.000.000,00
	BIAYA IMMATERIIL	
	JUMLAH KERGIAN BIAYA	142.117.785.450,00
	MATERIIL & BIAYA	
	IMMATERIAL	

Yang kesemuanya harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat secara Tunai/ Cash setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Mengadili dan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang mengadili oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN TNR tanggal 14 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan Nomor 213/PDT/2021/PT SMR tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2022) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tnr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 213/PDT/2021/PT.SMR *juncto* Nomor 9/Pdt.G/2021/PN. Tnr dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :
 - a) Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2023



- b) Mengabulkan Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
- c) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 1 Maret 2022 kontra memori kasasi tanggal 8 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tentang Surat Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan tanah untuk peningkatan Sarana dan Prasarana lapangan sepak bola pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Berau cacat hukum dan/atau batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Hasil Tim Audit Inspektorat Kabupaten Berau yang dibentuk oleh Tergugat I yang mengeluarkan Perhitungan Nilai ganti kerugian adalah cacat hukum dan/atau batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti pokok sengketa dalam perkara *a quo* merupakan bentuk proses atau tindakan administrasi yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat konkrit, individual, dan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dan dikarenakan Para Tergugat adalah Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan, maka tindakan administrasi yang akan dilakukannya merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara lagi pula berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam hal ini secara absolut harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SARWONO SINGGIH, S.E. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SARWONO SINGGIH, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd
Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2023